

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1224/2542

นาย วีระวัฒน์ แสง สำนี
นางสาว อวยพร โชติกานนท์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1349

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5)

โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 151470 มีอาณาเขต ทิศตะวันออกติดที่ดินโฉนดเลขที่ 181640 ของจำเลย ที่ดินของโจทก์แบ่งแยกมาจากที่ดินโฉนดที่ 4383 ซึ่งด้านทิศใต้ของที่ดินแปลงดังกล่าวติดคลองบางกรวยอันเป็นทางสาธารณะที่ดินของจำเลยด้านทิศตะวันออกติดทางสาธารณะ ปี 2536 จำเลยจดทะเบียนการจำยอมที่ดินของจำเลยด้านทิศใต้เป็นทางเดินกว้างประมาณ 3 เมตรตลอดแนว ออกสู่ทางสาธารณะ แก่ที่ดินโฉนดที่ 4383 และที่ดินโฉนดเลขที่ 135087 ที่ดินของโจทก์แบ่งแยกมาจากที่ดินโฉนดที่ 4383 ซึ่งอยู่ติดคลองบางกรวยอันเป็นทางสาธารณะอยู่แล้ว แม้โจทก์จะมีความจำเป็นต้องเดินทางโดยใช้รถยนต์เป็นพาหนะไม่สะดวกที่จะเดินทางโดยทางเรือ แต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1350 บัญญัติให้เจ้าของที่ดินแปลงที่แยกเรียกร่องเอาทางเดินไว้ เฉพาะบนที่ดินแปลงที่ได้แบ่งแยกกัน ดังนี้โจทก์จึงไม่มี อำนาจฟ้องให้จำเลยเปิดทางพิพาทเป็นทางออกสู่ทางสาธารณะได้อีก การที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่า ที่ดินของโจทก์แบ่งแยกมาจากที่ดินโฉนดที่ 4383 ซึ่งอยู่ติดคลองบางกรวยอันเป็นทางสาธารณะ โจทก์มีสิทธิเรียกร่องเอาทางเดินฝ่ายที่ดินแปลงดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1350 ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยเพื่อเรียกร่องเอาทางเดินในที่ดินของจำเลย เป็นการวินิจฉัยเรื่อง

อำนาจฟ้องซึ่งเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน โดย
วินิจฉัยจากเป็นข้อเท็จจริง ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยชอบ แม้โจทก์จะมีได้
ฟ้อง และจำเลยมิได้ให้การต่อสู้ไว้ ศาลก็ยกขึ้นวินิจฉัยได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5)

โจทก์ขอให้บังคับจำเลยเปิดทางจำเป็นในที่ดินโฉนดเลขที่ 181640ตำบล
บางไผ่น้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี กว้างประมาณ3 เมตร ยาวประมาณ
8 เมตร และรื้อรั้วสังกะสีที่ปิดกั้นทางพิพาทและที่รูกล้าที่ดินของโจทก์หากจำเลยไม่
ปฏิบัติตามขอถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

จำเลยให้การว่า ที่ดินของโจทก์มีทางออกสู่ทางสาธารณะได้มิได้ถูกที่ดินแปลง
อื่นหรือที่ดินของจำเลยล้อมอยู่จนไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ โจทก์ไม่เคยใช้ที่ดิน
ของจำเลยผ่านสู่ทางสาธารณะนางกฤษณาไม่ได้ยินยอมให้โจทก์ใช้ทางออกสู่ทาง
สาธารณะ ที่ดินของจำเลยมีราคาตารางวาละ 25,000 บาท มีเนื้อที่เพียง 1 งาน 56
ตารางวา เป็นรูปสามเหลี่ยมชายธง ถ้าแบ่งเป็นทางจำเป็นแล้วจะไม่สามารถปลูก
สร้างอาคารหรือใช้ประโยชน์ใด ๆ ได้ หากศาลบังคับให้จำเลยเปิดทางจำเป็นโจทก์ก็
สมควรจ่ายค่าเสียหายส่วนนี้ให้จำเลยจำเลยสร้างรั้วสังกะสีในที่ดินของจำเลยมิได้รูก
ล้าเข้าไปในที่ดินของโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนรั้วสังกะสีส่วนที่สร้างรูกล้าเข้าไปในที่ดิน
โฉนดเลขที่ 151470 เลขที่ดิน 3060 ตำบลบางไผ่ (บางไผ่น้อย) อำเภอเมืองนนทบุรี
(ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี ของโจทก์ ดังที่ปรากฏในแผนที่พิพาทเอกสารหมาย
จ.18 คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 151470 ตำบลบางไผ่ (บางไผ่น้อย) อำเภอเมืองนนทบุรี (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี มีอาณาเขตทิศตะวันออกติดที่ดินโฉนดเลขที่ 181640 ตำบลบางไผ่น้อย อำเภอตลาดขวัญ จังหวัดนนทบุรี ของจำเลยทิศเหนือติดที่ดินโฉนดที่ 4393 ตำบลบางไผ่น้อย อำเภอตลาดขวัญจังหวัดนนทบุรี ของนายอภิรักษ์ ทองอ่อน ทิศใต้ติดที่ดินโฉนดที่ 4383 ตำบลบางไผ่น้อย อำเภอตลาดขวัญ จังหวัดนนทบุรี ของพันตรีสุคนธ์ เพิ่มพูน ทิศตะวันตกติดที่ดินของบุคคลอื่นอีกผู้หนึ่ง ที่ดินของโจทก์แบ่งแยกมาจากที่ดินโฉนดที่ 4383 ซึ่งด้านทิศใต้ของที่ดินแปลงดังกล่าวติดคลองบางกรวยอันเป็นทางสาธารณะ ที่ดินของจำเลยด้านทิศตะวันออกติดทางสาธารณะปี 2536 จำเลยจดทะเบียนภาระจำยอมที่ดินของจำเลยด้านทิศใต้เป็นทางเดินกว้างประมาณ 3 เมตร ตลอดแนว ออกสู่ทางสาธารณะแก่ที่ดินโฉนดที่ 4383 และที่ดินโฉนดเลขที่ 135087

ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาข้อกฎหมายของโจทก์มีเพียงข้อเดียวว่า ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่า โจทก์ต้องขอทางออกสู่ทางสาธารณะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1350 เป็นการวินิจฉัยเกินคำฟ้องและคำให้การเป็นการไม่ชอบหรือไม่ เห็นว่าที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่า ที่ดินของโจทก์แบ่งแยกมาจากที่ดินโฉนดที่ 4383 ซึ่งอยู่ติดคลองบางกรวยอันเป็นทางสาธารณะโจทก์มีสิทธิเรียกร้องเอาทางเดินผ่านที่ดินแปลงดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1350 ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยเพื่อเรียกร้องเอาทางเดินในที่ดินของจำเลยนั้น เป็นการวินิจฉัย

เรื่องอำนาจฟ้องซึ่งเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน โดยวินิจฉัยจากข้อเท็จจริงตามสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข จ.1 และ จ.7 ที่โจทก์อ้างมา ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงในการดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยชอบ แม้โจทก์จะมีได้ฟ้องและจำเลยมิได้ให้การต่อสู้ไว้ ศาลก็ยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5) และเมื่อข้อเท็จจริงฟังว่าที่ดินของโจทก์แบ่งแยกมาจากที่ดินโฉนดที่ 4383 ซึ่งอยู่ติดคลองบางกรวยอันเป็นทางสาธารณะอยู่แล้ว แม้โจทก์จะมีความจำเป็นต้องเดินทางโดยใช้รถยนต์เป็นพาหนะไม่สะดวกที่จะเดินทางโดยทางเรือแต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1350 บัญญัติให้เจ้าของที่ดินแปลงที่แบ่งแยกเรียกร่องเอาทางเดินได้เฉพาะบนที่ดินแปลงที่ได้แบ่งแยกกัน โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยเปิดทางพิพาทเป็นทางออกสู่ทางสาธารณะได้อีก

พิพากษายืน

(ทองหล่อ ไฉมงาม-สภนธ์ กฤติยวงศ์-กมล เพียรพิทักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ